



Copia

## **CITTÀ DI SQUILLACE**

- PROVINCIA DI CATANZARO -

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 62 Registro delle Delibere  
del 28/04/2026

#### **OGGETTO**

Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 04/03/2026 avente ad oggetto "Concessione in comodato d'uso gratuito locali posti nell'immobile dell'ex Liceo artistico ed approvazione dello schema di convenzione". Sospensione prudenziale dell'attuazione e della sottoscrizione della convenzione. Avvio di ricognizione generale delle assegnazioni, concessioni, comodati e utilizzazioni gratuite o agevolate di beni e locali comunali. Indirizzi agli uffici.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL  
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

#### Settore

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

*Il Responsabile di Settore*

#### Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità contabile.

*Il Responsabile di Settore*

L'anno 2026 del giorno 28 del mese di aprile alle ore 15:55 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

| N. | Cognome    | Nome      | Carica      | Presente                                                           |
|----|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | Zofrea     | Vincenzo  | Sindaco     | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No |
| 2  | Cristofaro | Tommaso   | Vicesindaco | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No |
| 3  | Bertolotti | Gerardo   | Assessore   | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No |
| 4  | Caristo    | Francesca | Assessore   | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No |
| 5  | Mellace    | Natascia  | Assessore   | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No |

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Mazzitelli

Accertata dal Segretario la presenza dell'assessore Cristofaro Tommaso in audio conferenza, ai sensi dell'art.3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace.

Il Sindaco Zofrea Vincenzo - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 04/03/2026, avente ad oggetto “Concessione in comodato d’uso gratuito locali posti nell’immobile dell’ex Liceo artistico ed approvazione dello schema di convenzione”, con la quale è stata disposta la concessione gratuita di locali comunali ed è stato approvato il relativo schema convenzionale;

**Vista** la nota prot. 6997 del 20.04.2026, presentata dai Consiglieri comunali del gruppo “Progetto Squillace” ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla predetta deliberazione n. 36/2026;

**Visto** il Regolamento comunale “Albo comunale delle associazioni”, che disciplina requisiti, iscrizione, forme di sostegno e possibilità di concessione in comodato di spazi e strutture comunali alle associazioni, nei limiti e secondo le modalità ivi previste;

**Visto** il Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio, il quale ricomprende tra i vantaggi economici anche le utilità non monetarie, compreso l’utilizzo gratuito o agevolato di beni e locali comunali, in attuazione dell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il Regolamento comunale per l’utilizzo delle sale comunali, applicabile anche agli altri locali nella disponibilità e proprietà comunale, con previsione di richieste formali, priorità, rimborso spese, gratuità motivata e responsabilità connesse all’uso dei locali;

**Visti** gli artt. 42, 43, 48, 49, 107 e 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del Consiglio, diritti dei Consiglieri, competenze della Giunta, pareri di regolarità tecnica e contabile, riparto tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, nonché immediata eseguibilità delle deliberazioni;

**Visti** gli artt. 1, 12, 21-quater e 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di principi dell’azione amministrativa, attribuzione di vantaggi economici, sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione del provvedimento e autotutela amministrativa;

**Visto** l’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;

**Richiamati** i principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, ragionevolezza e sussidiarietà orizzontale di cui agli artt. 3, 97 e 118 Cost.;

**Dato atto** che, allo stato delle verifiche sin qui eseguite, le convenzioni approvate con la deliberazione n. 36/2026 non risultano ancora sottoscritte e non risultano perfezionati atti esecutivi irreversibili di consegna o immissione nel possesso dei locali;

**Preso atto** che, anche alla luce di elementi emersi in sede di verifica interna, si rende necessario procedere a una ricognizione generale, omogenea e non selettiva di tutte le posizioni pregresse e attuali concernenti assegnazioni, concessioni, comodati, autorizzazioni all’uso gratuito o agevolato di beni e locali comunali in favore di associazioni, enti e altri soggetti, al fine di assicurare uniforme applicazione dei regolamenti comunali, parità di trattamento, trasparenza, corretta gestione del patrimonio comunale e coerenza dell’azione amministrativa;

**Considerato** che, nell’ambito dell’attuale attività di ricognizione sopra indicata, è emersa l’esigenza di rafforzare la garanzia il pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e *favor*

*participationis*, assicurando la più ampia possibilità di accesso a tutte le associazioni interessate, ivi comprese quelle già assegnatarie di sedi sulla base di precedenti provvedimenti, al fine di ricondurre ogni posizione ad un quadro unitario e omogeneo;

**Considerato**, altresì, che tale rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario impone una complessiva revisione delle modalità di assegnazione in essere, al fine di assicurare criteri uniformi, coerenti e non discriminatori;

**Ritenuto** che tali circostanze evidenzino la necessità di procedere all'annullamento d'ufficio ex art. 21-novies L. 241/1990 della deliberazione n. 36/2026, sussistendone le ragioni di interesse pubblico al fine di ricondurre ad uniformità il regime delle assegnazioni delle sedi comunali alle associazioni operanti sul territorio, garantendo il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e *favor participationis* nei confronti di tutte le associazioni interessate, incluse quelle già beneficiarie di precedenti provvedimenti;

**Considerato** ragionevole il termine decorso dall'adozione dell'atto oggetto di annullamento, in quanto la Deliberazione di Giunta in oggetto è stata approvata in data 04/03/2026;

**Ritenute** sussistenti concrete ed attuali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'esercizio del potere di autotutela decisoria mediante annullamento d'ufficio della deliberazione n. 36/2026, ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990, entro il termine di legge e previa ponderazione degli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati.

**Ritenuto**, altresì, necessario e opportuno: disporre l'annullamento in autotutela della deliberazione G.C. n. 36 del 04/03/2026 e la sottoscrizione della relativa convenzione; disporre una ricognizione generale delle posizioni pregresse e attuali relative all'utilizzo gratuito o agevolato di beni e locali comunali; demandare agli uffici competenti le verifiche istruttorie e regolamentari necessarie;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e, ove necessario, alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge,

### 1. DELIBERA

- **Di richiamare** la premessa narrativa e motivazionale quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- **Di annullare d'ufficio**, ai sensi dell'art. 21-novies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 04/03/2026 avente ad oggetto: *"Concessione in comodato d'uso gratuito locali posti nell'immobile dell'ex Liceo artistico ed approvazione dello schema di convenzione"*;

- **Di dare atto** che l'annullamento d'ufficio è disposto in ragione:

- a) della necessità di assicurare uniforme applicazione dei regolamenti comunali vigenti in materia di concessione di beni, locali e vantaggi economici;
- b) della necessità di ricondurre ad omogeneità il regime delle assegnazioni di immobili e locali comunali;

c) dell'esigenza di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa;

d) della necessità di assicurare il *favor participationis*, consentendo a tutte le associazioni potenzialmente interessate di concorrere secondo criteri oggettivi e predeterminati;

e) della circostanza che, allo stato, non risultano sottoscritte le convenzioni approvate né risultano perfezionati atti irreversibili di consegna dei locali, con conseguente assenza di affidamenti consolidati incompatibili con l'esercizio del potere di autotutela.

- **Di dare atto** che, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti, l'interesse pubblico al ripristino della regolarità amministrativa, alla corretta gestione del patrimonio comunale e alla uniformità delle procedure risulta prevalente rispetto agli interessi dei soggetti destinatari del provvedimento annullato;

- **Di demandare** al Responsabile del Settore patrimonio una ricognizione generale, organica e non selettiva concernente tutte le assegnazioni, concessioni, comodati, autorizzazioni all'uso gratuito o agevolato, temporaneo o continuativo, di immobili, sale e locali comunali in favore di associazioni, enti, comitati o altri soggetti, sia pregresse che attuali;

- **Di riservarsi**, all'esito della ricognizione istruttoria, l'adozione di ulteriori atti organizzativi e regolamentari finalizzati alla disciplina uniforme delle future assegnazioni di beni comunali.

- **di trasmettere** copia della presente deliberazione di giunta comunale:

a) al Responsabile del Settore patrimonio per gli adempimenti di competenza;

b) ai capigruppo consiliari, mediante elenco, a i sensi dell'art. 125, c. 1, del Decreto Legislativo 267/2000;

c) all'Ufficio di Segreteria comunale e ai Responsabili dei Servizi interessati per la pubblicazione sull'albo pretorio On Line del sito istituzionale dell'Ente, nonché nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

Infine,

#### LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

**Ritenuta** la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

**Richiamato** l'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

con separata e unanime votazione, espressa in forma palese dagli aventi diritto

#### DELIBERA

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale  
f.to Dott. Francesco Mazzitelli

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale  
Dott. Francesco Mazzitelli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data \_\_\_\_\_

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale



Il Segretario comunale  
Dott. Francesco Mazzitelli

